

1500826-39.2022.8.26.0047

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RICARDO BAREA BORGES

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/08/2022

... próprio, e assumiu de pronto que se tratava de tráfico de drogas (fls. 139/140).

O Policial Militar Leonardo asseverou que o acusado autorizou e acompanhou a busca pela residência. Na arma de fogo encontrada, não havia munições. Não se recorda de ter encontrado petrechos para o tráfico de drogas no imóvel (fls. 139/140).

2.2. DO TRÁFICO DE DROGAS

Pelo que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

1ª Vara Criminal

R. Dr. Lycio Brandão de Camargo, 50 - Vila Clementina - Assis/SP

CEP 19802-300 - Fone: (18) 3322-6011 - E-mail: assis1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500826-39.2022.8.26.0047- lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500826-39.2022.8.26.0047 - 2022/001062

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIS GUSTAVO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito: Dr. Adugar Quirino do Nascimento Souza Junior

Vistos.

1. LUIZ GUSTAVO GOMES DOS SANTOS, qualificado nos autos (fl. 6), foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, porque na data, horário e local mencionados na inicial, nesta Cidade e Comarca, supostamente, trazia consigo e mantinha em depósito, para posterior entrega ao consumo de terceiros, sem autorização legal, 6 (seis) porções de maconha, com peso líquido total de 842,17 g (oitocentos e quarenta e dois gramas e dezessete centigramas).

Consta, ainda, na denúncia, que na mesma data, horário e local, Luiz, consciente e voluntariamente, possuía arma de fogo de cano curto, do tipo revólver, marca Taurus, de calibre nominal .38 Special, com numeração suprimida (fls. 80/85).

Não houve proposta de Acordo de Não Persecução Penal (fl. 80).

O acusado foi notificado (fl. 120) e, após a apresentação da defesa prévia (fls. 108/113), a denúncia foi recebida (fls. 121/123).

Em instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação e o réu foi interrogado (fls. 139/140).

Vieram as alegações finais do d. Promotor de Justiça, pugnando pela condenação, nos

termos da denúncia (fls. 139/140), e do d. Defensor, preliminarmente, pela nulidade do flagrante, e no mérito, pela absolvição ou, subsidiariamente, pela desclassificação do delito de tráfico de drogas para a prática do crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, ou ainda pela aplicação do § 4º do art. 33 do mesmo diploma legal. Pugnou, ainda, pela absolvição em relação ao crime descrito no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, ou, pela desclassificação do delito para o previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03. Por fim, pugnou pela concessão do direito de apelar em liberdade (fls. 145/161).

É o relatório.

2. Da alegação de ausência de autorização para que os policiais adentrassem na residência.

Nunca é demais lembrar que se o acusado foi detido em estado de flagrância, mantendo consigo entorpecente, ilicitude penal esta de natureza permanente, não há que se asseverar a ocorrência de prisão ilegal, por falta de mandado de busca e apreensão, já que caracterizada a hipótese excepcionalizada pelo art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal (cf. STJ, HC 26.929/RR, 5ª Turma Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI, DJ de 18/08/2003).

Ademais, no caso em tela, parte das drogas já haviam sido localizadas na posse do acusado antes de qualquer ingresso da polícia na residência, de forma que, diante do caráter flagrancial e das denúncias que relatavam o tráfico no local, legítima a ação.

No mesmo diapasão:

Quanto à alegação de ilicitude das provas decorrentes do flagrante, como é cediço, havendo flagrante em crime de tráfico ilícito de substância entorpecentes - infração penal de natureza permanente -, as buscas e apreensões domiciliares prescindem de autorização judicial. Caracterizada, em princípio, a prática do delito de tráfico de entorpecente, cuja permanência lhe é própria, podem os agentes públicos adentrar o domicílio do investigado ou suspeito, independentemente de mandado judicial, para reprimir e fazer cessar a ação delituosa, a qualquer hora do dia, mesmo em período noturno (TJ-BA - HC: 00217898420168050000, Relator: José Alfredo Cerqueira da Silva, Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma, Data de Publicação: 16/02/2017).

No mesmo sentido:

Nulidade - Tráfico de entorpecentes - Agente flagrado com 04 porções de maconha, mantendo em depósito outras 47 porções de cocaína sob a forma de crack - Ausência de prévio mandado judicial de busca e apreensão - Situação de flagrante cuja concretização é hábil para confirmar, a posteriori, a existência de fundadas razões que justificavam a adoção da medida - Inocorrência [...] O Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema n.º 280, observou que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial será lícita, mesmo em período noturno, desde que venha "amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados". Conclui-se, portanto, que, conquanto seja efetivamente recomendável que aludida entrada forçada em domicílio venha, sempre que possível, precedida de mandado judicial, de tal sorte a respaldar previamente a conduta dos policiais na hipótese de a diligência ser infrutífera, fato é que eventual concretização do flagrante será evidentemente hábil a confirmar, a posteriori, a existência de fundadas razões justificando a adoção da medida pela situação de flagrante delito. Tráfico de entorpecentes - Agente que traz consigo 04 porções de maconha e tem em depósito 47 porções de crack - Desnecessidade de flagrância na prática de oferta gratuita ou de venda - Caracterização. Para a realização do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/06, não se exige estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados aqueles de "trazer consigo" e de "ter em depósito". (TJ-SP - APR: 15013977820208260047 SP 1501397-78.2020.8.26.0047, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 21/05/2021, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/05/2021)

Rejeito, destarte, a alegação de ausência de autorização.

2.1. A materialidade restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fl. 13), pelo laudo de constatação provisória de substância entorpecente (fls. 16/18), pelo laudo de exame químico toxicológico definitivo (fls. 69/71), e pelo laudo pericial em arma de fogo (fls. 72/74).

Na fase policial o acusado aduziu que sabe ler e escrever. Sua família está ciente e sua prisão e constitui neste ato como seu advogado o DR. ADECILDO BEZERRA DA SILVA, OAB/SP nº 436.727. Trabalha como montador de móveis na 'Movestil', nesta cidade. Não possui filhos e nunca havia sido preso anteriormente. Quando aos fatos que lhe estão sendo imputados, informou que é usuário de maconha e encontrou uma sacola com essa droga em um terreno próximo à sua casa. Levou a sacola para sua residência a fim de fazer uso do narcótico. Não viu que havia uma arma de fogo dentro da sacola e que apenas tomou conhecimento da arma na Delegacia de Polícia. A arma estava dentro da sacola e não no beiral do telhado como afirmado pelos castrenses (fl. 6).

Em Juízo o réu negou que tenha sido encontrado dinheiro ou maconha em sua posse. Autorizou os policiais irem até a sua residência, pois havia uma denúncia contra o interrogado e como 'não deve nada', deixou que realizassem a busca pelo imóvel. Afirmar que os policiais forçaram a entrada na residência. Disse que tinha droga na sua casa, porém nega a posse de arma de fogo. O entorpecente encontrado no quarto do acusado era para consumo pessoal. Afirmar que em posse do denunciado ou em seu quarto não havia nenhum dinheiro, então acredita que a quantia encontrada pelos policiais pertencia a sua mãe. Já foi preso anteriormente por tráfico de drogas. Trabalha como marceneiro na empresa 'Movestil'. Mora somente com sua mãe. Não sabia da existência da arma de fogo, nem presenciou o momento em que os policiais encontraram o objeto (fls. 139/140).

O Policial Militar Marcelo obtemperou que estava em serviço de força tática pelo bairro Colinas, momento em que foi solicitado, diretamente por um morador, que preferiu não se identificar. Esse morador informou que havia um rapaz, de camiseta verde, bermuda jeans e cavanhaque, praticando o tráfico de drogas pelo bairro, e que havia entorpecentes guardados na residência desse indivíduo. Diante dessa informação, o depoente saiu em patrulhamento pelo bairro e conseguiu localizar o acusado na Rua Pedro Santilli. O denunciado tentou se 'conglomerar' com outras pessoas pela via, a fim de despistar o depoente, porém foi possível realizar a abordagem. Em busca pessoal, foram localizadas duas porções de maconha, além do valor de R\$ 140,00 (cento e quarenta reais), em notas diversas. Após a abordagem, foi até a residência do réu, que franqueou a entrada do depoente, bem como indicou onde estava guardado o restante da droga. Dentro do imóvel foram encontrados 4 (quatro) tijolos de maconha, além da quantia de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais). Afirmar que o acusado colaborou a todo momento com a ação policial, e ainda indicou onde estava guardada uma arma de fogo, que se encontrava no 'beiral' da casa. Diante os fatos, o réu foi conduzido até a delegacia. Não conhecia o acusado. O denunciado confessou a prática do tráfico de drogas. Em nenhum momento o acusado disse que o entorpecente era para consumo próprio, e assumiu de pronto que se tratava de tráfico de drogas (fls. 139/140).

O Policial Militar Leonardo asseverou que o acusado autorizou e acompanhou a busca pela residência. Na arma de fogo encontrada, não havia munições. Não se recorda de ter encontrado petrechos para o tráfico de drogas no imóvel (fls. 139/140).

2.2. DO TRÁFICO DE DROGAS

Pelo que precede e pelo que demais dos autos consta, a condenação do acusado é medida de rigor, tendo em vista que os fatos narrados na denúncia foram ratificados pela prova oral sobredita, mormente pelo depoimento dos policiais militares.

É sabido que não se pode relegar ao oblivio que o testemunho de policial deve ser respeitado, mormente quando não comprovados vícios ou abusos cometidos e coincidir com as demais provas dos autos.

Desse modo, para que o testemunho policial deixe de ter presunção de credibilidade, é necessária a demonstração de motivo sério e concreto, não sendo suficientes alegações desacompanhadas de elementos de convicção.

Nesse sentido,

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS

RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE - VALOR PROBANTE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - INADMISSIBILIDADE - CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA - ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06 - AUSÊNCIA REQUISITOS. - Restando comprovadas a materialidade e autoria, mostra-se descabida a pretensão absolutória ou desclassificatória, pois não obstante tenha alegado o réu ser a droga apreendida de propriedade de outro indivíduo, a evidência dos autos converge para entendimento contrário, já que não logrou êxito em demonstrar que as substâncias encontradas eram de outra pessoa ou, até mesmo, que o paciente é apenas usuário. - Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado desfrutam, em princípio, da mesma credibilidade que, em geral, gozam os demais testemunhos, salvo se existirem sérias dúvidas sobre sua lisura, ônus da defesa. - Ausente os pressupostos legais da incidência da minorante descrita no § 4º, art. 33, da Lei 11.343/06, não há que se falar em redução da pena no seu patamar máximo de 2/3 (dois terços). (TJ-MG - APR: 10701130115929001 MG, Relator: Silas Vieira, Data de Julgamento: 06/05/2014, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/05/2014).

Como é cediço, é reiterado o posicionamento no sentido de que os indícios, desde que robustos, configuram elementos aptos a constituir o arcabouço probatório necessário à condenação pela prática do narcotráfico, tendo em vista seu caráter marcadamente clandestino.

Verifica-se que, neste caso concreto, os elementos indicam a prática do tráfico pelo acusado, mormente a informação prestada por um morador de que o réu estaria comercializando drogas naquela região, o que culminou na apreensão de entorpecente, bem como a confissão extrajudicial do acusado, quando da abordagem.

Outrossim, ad argumentandum, vale ressaltar que a confissão extrajudicial deve prevalecer sobre a retratação judicial, uma vez que, tanto a doutrina, quanto a jurisprudência, confere maior credibilidade à primeira, se a segunda se apresenta divorciada do conjunto probatório, mesmo porque a confissão de autoria vale, não pelo lugar em que é prestada, mas, pela força de convencimento que possui (cf. TJMG - APR: 10702041186777001 MG, Relator: Paulo César Dias, Data de Julgamento: 13/05/2014, 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/05/2014).

Nunca é demais lembrar que sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontado sua ocorrência por outros meios de prova (cf. TJSP - Ap. Criminal nº 990.08.011.986-9 - São Paulo - 16ª Câmara de Direito Criminal - Relator Newton Neves - J. 09.12.2008 - v.u.).

Nessas condições, presentes e reunidos os pressupostos legais, bem assim porque não concorre causa que exclua o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, de rigor a prolação do decreto condenatório, não se tratando, portanto, de hipótese de desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

2.3. DA POSSE ILEGAL DE ARMA

Pelo que precede e pelo que demais dos autos consta, a condenação é medida de rigor, uma vez os fatos narrados na denúncia foram confirmados pela prova oral sobredita.

O laudo pericial comprovou a eficácia da arma, bem como aferiu que esta teve sua numeração suprimida (fls. 13 e 72/74), sendo que o acusado não tinha autorização legal para possuí-la.

Ressalta-se que a conduta de possuir ilegalmente arma de fogo com numeração raspada configura o delito previsto no artigo 16, §1º, inciso IV, do Estatuto do Desarmamento, independentemente se a arma é de uso restrito ou permitido.

Nunca é demais lembrar que os tipos penais previstos nos arts. 12 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são crimes permanentes e, de acordo com o art. 303 do Código de Processo Penal, o estado de flagrância nesse tipo de crime persiste enquanto não cessada a permanência (STJ, HC 244.016-ES, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 16/10/2012).

Ademais, no processo penal, incumbe à parte que alega o fato constitutivo, modificativo ou extintivo de direito, cabendo, portanto, à defesa, demonstrar a ocorrência efetiva de causas excludentes do crime ou de pressuposto para a

imposição de pena, sendo que, in casu, não se deu, já que o réu permaneceu no cômodo terreno do alegar por alegar.

2.4. PASSO A DOSIMETRIA DA PENA.

O acusado é primário, inobstante ter passagens pela Vara da Infância e Juventude (cf. F.A. e Certidões de fls. 39/40 e 42).

Em relação ao tráfico de drogas, as circunstâncias do crime justificaram exasperação, já que a quantidade de drogas extrapola o que ordinariamente é encontrado, já que o réu se dispôs a trazer consigo e manter em depósito, para o comércio, 842,17 g (oitocentos e quarenta e dois gramas e dezessete centigramas) de maconha, capaz de alimentar o vício de centenas de pessoas.

Em consequência, fixa-se a pena-base 1/5 acima do mínimo legal, a teor do disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Não há agravante e, em razão da atenuante da confissão, ora considerada na fundamentação, nos termos da Súmula 545 do E. STJ, torno a pena ao mínimo legal. Observa-se que embora o acusado tenha negado o tráfico na fase extrajudicial e judicialmente, os dois policiais ouvidos em audiência, de forma coerente e consistente, confirmaram o histórico da ocorrência, inclusive na parte em que afirmam que, no momento da abordagem e prisão, o acusado confessou de forma espontânea a propriedade do material ilícito apreendido, bem como a realização do tráfico. E esse elemento de convicção foi utilizado na fundamentação sobredita para formar o convencimento deste decisum.

Vale ressaltar que Colendo Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a possibilidade de aplicação da Súmula 545 - confissão espontânea - ainda que durante o interrogatório na fase policial, ou durante o interrogatório na fase judicial, o réu tenha negado o cometimento do delito, uma vez que as declarações feitas pelo réu, durante o momento da abordagem policial, foram utilizadas para fundamentar a condenação (cf. Habeas Corpus nº 460.446 - MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, j. em 1º/9/2018).

No mesmo diapasão, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO PARCIAL INFORMAL. UTILIZAÇÃO. FUNDAMENTO. MANUTENÇÃO. CONDENAÇÃO. ATENUAÇÃO OBRIGATÓRIA. SÚMULA N.º 545 DO STJ. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Se a confissão informal do Agravado aos policiais acerca da subtração patrimonial, no momento da prisão em flagrante, foi utilizada como fundamento pelo Tribunal de origem para manter a sua condenação, é devida a incidência da respectiva atenuante. Aplicação da Súmula n. 545 do STJ. 2. Agravo regimental desprovido". (STJ - AgRg no REsp 1827438/MG 6ª Turma - Relª. Minª. Laurita Vaz , J. 19.9.2019 P. 1º.10.2019), destaquei.

No mesmo sentido:

Com efeito, esta Corte já teve a oportunidade de se manifestar no sentido de que, embora o agente tenha negado qualquer envolvimento com o delito ao prestar depoimento na fase inquisitorial e durante a instrução criminal, reconheceu ser o autor da prática delitiva a três agentes policiais, sendo que as suas declarações foram sopesadas na formação do juízo condenatório, tendo sido consignado, inclusive, que o réu indicou que parte da res furtiva estaria em sua residência, o que permitiu a recuperação de tais bens. Se a confissão informal do réu pode servir de sustentáculo para a condenação penal, desde que seja corroborada por outros elementos probatórios, forçoso reconhecer que tal manifestação justifica, igualmente, a incidência da atenuante de pena do art. 65, III, "d", do Código Penal (STJ, HC n. 358.744/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/12/2016). Nesses exatos termos também já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, senão vejamos:

Embora o acusado tenha ficado silente na fase extrajudicial, os dois policiais ouvidos em audiência, de forma coerente e consistente, confirmaram o histórico da ocorrência, inclusive na parte em que afirmam que, no momento da prisão, o acusado confessou de forma espontânea a propriedade do material ilícito apreendido, bem como a realização do tráfico. E esse elemento de convicção foi utilizado pelo douto Magistrado para formar o seu convencimento (Súmula 545 do STJ) [cf. Apelação

Criminal nº 1500187-42.2020.8.26.0580, Rel. Des. Edison Tetsuzo Namba, 11ª Câmara de Direito Criminal, j. em 22/4/2021).

In casu, não há como cogitar se aplicar a causa especial de redução da pena, prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, pois o acusado, atualmente com 22 (vinte e dois) anos de idade, possui diversas passagens pela Vara da Infância e Juventude local, pela prática do ato infracional análogo ao tráfico de drogas, tudo a indicar que não se trata de mero traficante eventual, consoante evidenciado pelos policiais, o que bem demonstra sua intensa dedicação a atividades criminosas, fazendo da mercancia de droga o seu meio de vida.

Vale ressaltar que para fazer jus à redução de pena, com amparo nas disposições previstas no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, é preciso que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. A habitualidade no tráfico de drogas não se confunde com antecedentes criminais. Logo, atos infracionais praticados na menoridade servem de parâmetro para análise da dedicação do réu a atividades criminosas com habitualidade e justificam o afastamento do benefício da diminuição da pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas.

In casu, o réu se dedica a atividades criminosas (tráfico) desde a adolescência. Logo, não faz jus à sobredita causa de diminuição.

Na mesma esteira, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. AFASTAMENTO. ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. POSSIBILIDADE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 46 DA LEI 11.343/2006. AFASTAMENTO. PACIENTE COM PLENA CAPACIDADE DE COMPREENSÃO DO CARÁTER ILÍCITO DO FATO A ELE IMPUTADO E DE DETERMINAR-SE CONSOANTE TAL ENTENDIMENTO. CONCLUSÃO DIVERSA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A existência de atos infracionais praticados pelo agente, embora não caracterizem reincidência ou maus antecedentes, podem denotar dedicação às atividades criminosas, de modo a justificar a negativa da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, ante o não preenchimento dos requisitos legais. (AgRg no REsp 1560667/SC, de minha relatoria, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017). 2. O Colegiado de origem afastou a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 46 da Lei 11.343/2006 à espécie por entender que o acusado ostentava plena capacidade de entendimento do caráter ilícito do fato a ele imputado e de determinar-se consoante esse entendimento, apesar da dependência química constatada, não havendo falar, pois, em reconhecimento da semi-imputabilidade. 3. A pretensão de valorar de modo diverso demandaria revolvimento do acervo fático probatório, providência incabível na via estreita do habeas corpus. (HC 273.879/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014). 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 466681 MS 2018/0222049-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 21/03/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2019).

A propósito, o seguinte precedente:

[...] 1. Embora atos infracionais não possam ser considerados como maus antecedentes e nem se prestem para induzir a reincidência, inviável a aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4, da Lei n. 11.343/06 quando demonstrado que a paciente praticou, de forma reiterada, diversos atos infracionais, inclusive relacionados ao tráfico de entorpecentes, vez que tais elementos "servem para demonstrar a propensão da agente ao cometimento de delitos dessa natureza" e a sua dedicação a atividades criminosas, deixando de preencher um dos requisitos legais para a incidência do benefício. 2. Ordem denegada. (HC 121509/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 29/3/2010).

O mesmo critério sobredito é utilizado na fixação da pena de multa.

Quanto ao delito de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, a pena base é fixada no mínimo legal.

Não há agravantes e atenuante, tornando a reprimenda definitiva.

Assim, fixo a reprimenda do crime de tráfico de drogas em 5 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário

mínimo, estabelecido em lei especial, e a do delito de posse ilegal de arma, em 3 (três) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, estabelecido em lei especial.

Por fim, somam-se as penas, diante o cúmulo material.

3. Posto isso,

Rejeitada a preliminar arguida, julgo procedente o pedido acusatório e condeno LUIZ GUSTAVO GOMES DOS SANTOS, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, à pena de 8 (oito) anos de reclusão, além do pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, estabelecido em lei especial.

Diante da quantidade de pena aplicada e considerando a existência de circunstância judicial desfavorável, deverá cumprir a pena privativa de liberdade inicialmente em regime fechado, por ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou reincidência a autorizar o regime mais gravoso.

O montante da pena corporal desautoriza a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Não se concede o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que o acusado, embora primário, possui diversas condenações análogas ao tráfico quando adolescente, a indicar reiteração e dedicação criminosa. Ademais, tal benefício é incompatível com a repercussão social e a periculosidade inerente ao delito, devendo-se, ainda, assegurar a ordem pública, a aplicação da lei penal, evitando-se a possibilidade de fuga, recomendando-o na prisão em que se encontra.

Como consequência da condenação, nos termos do art. 62 e seguintes da Lei nº 11.343/06, determino o confisco do dinheiro apreendido – em favor da União (fl. 13).

Nunca é demais lembrar que deve ser decretado o perdimento de bens em favor da União quando não há comprovação de que tais bens e o valor em dinheiro foram adquiridos lícitamente e, em sentido oposto, há comprovação consistente da traficância, evidenciando-se, portanto, que são produtos do crime (cf. TJSP, Apelação nº 0203363-94.2010.8.26.0346, 2ª Câmara, Relator o Desembargador Paulo Antônio Rossi, j. em 13/02/2012).

Carreio ao acusado o pagamento das custas, nos termos do art. 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003.

Publique-se, intimem-se e cumpra-se.

Assis, 10 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA